คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๖๑/๒๕๖๘

ธนาคาร โจทก์
พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑
นางสาว ก จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์หรือมีหนี้สินจนมีผลกระทบต่อการทำงาน การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำผิดวินัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และหากโจทก์เห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ไม่เหมาะสม โจทก์ชอบที่จะโยกย้ายตำแหน่งงานของจำเลยที่ ๒ ได้ตามอำนาจของโจทก์ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง กรณียังไม่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ๑ สังกัดสายงานธุรกิจสาขาภูมิภาค ประจำธนาคารโจทก์ เริ่มทำงานวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ หน้าที่บริการธุรกิจ ๓ ประจำธนาคารโจทก์สาขา หน้าที่ให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารสาขา รับฝาก ถอนเงิน รับชำระค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภค และให้บริการด้านตราสารทางการเงิน แต่ไม่มีหน้าที่ในการขายประกันหรือขายสินเชื่อให้แก่ลูกค้า เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีผู้ร้องเรียนถึงพฤติกรรมของจำเลยที่ ๒ ต่อผู้จัดการของโจทก์ว่า จำเลยที่ ๒ ชักชวนบุคคลอื่นให้ร่วมลงทุนประมาณสิบล้านบาท ปัจจุบันเจ้าหนี้กำลังดำเนินคดีกับจำเลยที่ ๒ เมื่อสอบถามจำเลยที่ ๒ ยอมรับว่าได้ร่วมลงทุนด้วยการนำเงินของญาติ ไปปล่อยกู้ต่อให้กับเพื่อนที่ทำงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งปันผลประโยชน์ในส่วนดอกเบี้ยกัน ต่อมาจำเลยที่ ๒ ไม่สามารถเก็บเงินจากผู้กู้ยืมได้ ทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาท หลังจากนั้นโจทก์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยจำเลยที่ ๒ คณะกรรมการสอบสวนแล้วได้ความว่าจำเลยที่ ๒ กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบเป็นเงิน ๓,๕๐๕,๐๐๐ บาท แล้วจำเลยที่ ๒ นำเงินที่กู้ยืมมาดังกล่าวไปปล่อยกู้นอกระบบให้แก่บุคคลอื่น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์กรณีที่ร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์จึงมีคำสั่งเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งเรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยที่ ๒ จำนวน ๑๓๐,๕๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจำเลยที่ ๑ เนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายของโจทก์โดยได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์เป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของโจทก์

จนมีผู้เสียหายร้องเรียน ทำให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโจทก์โดยรวม จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์กรณีร้ายแรง โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่าสอบได้ข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า การกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อบังคับของโจทก์ ทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโจทก์ ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงถึงขนาดที่จะเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหนังสือเตือน เมื่อโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ทันทีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย ๑๓๐,๕๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดแก่จำเลยที่ ๒ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้เพียงแต่ไปกู้ยืมเงินบุคคลอื่นมาเพื่อนำมาซื้อประกันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของโจทก์ เนื่องจากผู้จัดการสาขาและผู้จัดการภาคของโจทก์บังคับให้ซื้อประกัน จำเลยที่ ๒ จึงต้องทำยอดขายประกันให้ได้ตามเป้าหมายของโจทก์จนทำให้จำเลยที่ ๒ เป็นหนี้บุคคลอื่นเป็นจำนวนมาก โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานแสดงว่าจำเลยที่ ๒ ปล่อยเงินกู้รายวันนอกระบบอันเป็นการทำธุรกิจแข่งกับโจทก์ การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหาย คำสั่งของจำเลยที่ ๑ เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ชอบแล้วขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์จ่ายเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี กับให้โจทก์รับจำเลยที่ ๒ กลับเข้าทำงานตำแหน่งเดิม

ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้ง คำขออื่นของจำเลยที่ ๒ ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายวันนอกระบบจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์อย่างร้ายแรงด้วยการประกอบธุระกิจแข่งขันกับโจทก์ การที่จำเลยที่ ๒ กู้ยืมเงินบุคคลอื่นจนมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก และมีการร้องเรียนมายังโจทก์นับว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นพนักงานของโจทก์ หากโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานก็ชอบที่จะต้องมีหนังสือเตือนให้จำเลยที่ ๒ ยุติพฤติกรรมดังกล่าวหากจำเลยที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนก็สามารถเลิกจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ทันทีโดยไม่ได้มีหนังสือเตือนก่อนจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) คำสั่งของจำเลยที่ ๑ เรื่องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ ๒ ชอบแล้ว และการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการ

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม โจทก์ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ ๒ แต่โจทก์ไม่ต้องรับจำเลยที่ ๒ กลับเข้าทำงาน และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายรายวัน

อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยผิดพลาดขัดต่อขอเท็จจริงที่ยุติแล้วนั้น จึงเป็นการอุทธรณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าข้อความสนทนาตามแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่พยานบอกเล่าและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์อย่างร้ายแรงด้วยการประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๒ มีพฤติกรรมกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นหลายรายมีภาระหนี้สินจำนวนมากจนกระทั่งถูกร้องถึงพฤติกรรมดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายวันนอกระบบอันเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังมิได้ว่าจำเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์หรือมีหนี้สินจนมีผลกระทบต่อการทำงาน การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงมิได้กระทำผิดวินัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และหากโจทก์เห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งพนักงานซึ่งทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารโจทก์ชอบที่จะโยกย้ายตำแหน่งงานของจำเลยที่ ๒ ได้ตามอำนาจของโจทก์ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างพนักงาน กรณียังไม่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา